

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3527/2543

นาง พวงทอง เจือศิริภักดี
บริษัท ไชอานามิด ประเทศไทย จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 852

สัญญาการออกงานซึ่งทำขึ้นสืบเนื่องมาจากโจทก์ลาออกได้ระบุในข้อ 1 ว่า ในการลาออกของโจทก์ โจทก์จะได้รับเงินจำนวน 1,387,525 บาท และระบุในข้อ 3 ว่า ในการทำสัญญาการออกงานฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้ปลดปล่อยคู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งออกจากภาระเรื่องเงิน สิทธิเรียกร้อง การเรียกร้อง สัญญาและการกระทำทั้งปวงไม่ว่าอย่างไรทั้งสิ้น ข้อตกลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโจทก์และจำเลยซึ่งเป็นคู่สัญญามีเจตนารับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยจำเลยยอมจ่ายเงินแก่โจทก์จำนวนตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 1 จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลให้สิทธิเรียกร้องเงินรางวัลการขายในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายของโจทก์ หากมีอยู่ระงับสิ้นไปด้วย โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจากจำเลยอีก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าจ้างในส่วนที่เป็นเงินรางวัลการขายจำนวน 352,247.10 บาท ค่าชดเชยการเลิกจ้างสำหรับเงินรางวัลการขาย

จำนวน 176,123.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มกราคม 2541 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 แต่เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลการขาย 1.5 เท่าของเงินรางวัลการขายเฉลี่ยของพนักงานภายในเขตที่ได้รับจากการขาย ซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้บังคับบัญชาของโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์สมัครใจลาออกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2541 โดยจำเลยที่ 1 ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์จ่ายเงินช่วยเหลือโจทก์ทั้งสิ้น 1,387,525 บาท และโจทก์สัญญาว่าจะไม่เรียกร้องเงินและสิทธิต่าง ๆ จากจำเลยที่ 1 อีก ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์แถลงขอสละคำขอค่าชดเชยการเลิกจ้างอันเกิดจากรางวัลการขาย และถอนฟ้องจำเลยที่ 3 ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 3 ออกจากสารบบความ

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติตามที่คู่ความรับกันว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นกรรมการผู้จัดการมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2516 ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกเวชภัณฑ์ยาได้รับค่าจ้างก่อนปรับเงินโบนัสรวมกับเงินเดือน คือก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2540 เดือนละ 57,100 บาท ต่อมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2540 โจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ 65,083 บาท และได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 70,983 บาทกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 25 ของเดือน นอกจากนี้โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปยังมีสิทธิได้รับเงินโบนัสพิเศษไม่เกินเงินเดือน 2 เดือน ส่วนผู้จัดการเขตทุกคนได้รับเงินรางวัลการขายตามหลักเกณฑ์การจ่ายเอกสารหมาย จ.2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2541 โจทก์ทำ

หนังสือลาออก ทั้งโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงทำสัญญาการออกจากการตามเอกสาร
หมาย ล.1 โดยจำเลยที่ 1 จ่ายเงินต่าง ๆ ให้โจทก์รับไปแล้วจำนวน 1,028,253 บาท
ตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 และศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้าง
จำเลยที่ 1 มิได้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 โจทก์ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายมีสิทธิได้รับเงิน
รางวัลการขายจากจำเลยที่ 1 จำนวน 242,608.80 บาท แต่การที่โจทก์ในฐานะผู้
จัดการฝ่ายขายทำหน้าที่แทนผู้จัดการเขตผู้ได้บังคับบัญชาที่ลาออกถือได้ว่าเป็นปกติ
วิสัยที่จะต้องกระทำทั้งระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยที่ 1 มิได้กำหนดให้
โจทก์ได้รับเงินรางวัลการขายในกรณีทำหน้าที่แทนดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับ
เงินรางวัลการขายในส่วนนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันว่าโจทก์จะไม่เรียกร้องเงินรางวัลการขายที่โจทก์มีสิทธิ
ได้รับในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายจำนวนข้างต้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1
ชำระเงินจำนวนดังกล่าวอีก พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามสัญญาการออกจากการ
ตามเอกสารหมาย ล.1 และคำแปล โจทก์มิได้ยอมสละเงินรางวัลการขายจำนวน
242,608.80 บาท ที่โจทก์มีสิทธิได้รับในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายนั้น เห็นว่า สัญญา
การออกจากการตามเอกสารหมาย ล.1 ซึ่งทำขึ้นสืบเนื่องมาจากโจทก์ลาออกได้ระบุ
ในข้อ 1 ว่า ในการลาออกของโจทก์ โจทก์จะได้รับเงินจำนวน 1,387,525 บาท และ
ระบุในข้อ 3 ว่า ในการทำสัญญาการออกจากการฉบับนี้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้ปลด
ปล่อยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งออกจากภาระเรื่องเงินสิทธิเรียกร้อง การเรียกร้อง สัญญา
และการกระทำทั้งปวงไม่ว่าอย่างไรทั้งสิ้น ข้อตกลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโจทก์และ
จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคู่สัญญามีเจตนารับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วย
จำเลยที่ 1 ยอมจ่ายเงินแก่โจทก์จำนวน 1,387,525 บาท ตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ

1 สัญญาการออกจากงานตามเอกสารหมายเลข 1 จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลให้สิทธิเรียกร้องเงินรางวัลการขายในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายของโจทก์จำนวน 242,608.80 บาท หากมีอยู่ระบุรับสิ้นไป โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจากจำเลยที่ 1 อีก"

พิพากษายืน

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-สละ เทศร่ำพรรณ-จรัส พวงมณี)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>